CONTRATO OCS Nº 167/2023
CONTRATO SAP Nº 4400005533

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E TYCO SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **TYCO SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA**, com sede em Avenida Zélia de Lima Rosa, nº 1089, Bairro: Portal Ville, Azaléia – Boituva – São Paulo inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.260.627/0001-30, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 004/2023 - **BNDES**, autorizado em 24/03/2023, por intermédio da IP ATI/DESET nº 003/2023, de 21/03/2023, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 1750100071, centro de custo nº BN30005000 - ATI/DESET, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de computadores portáteis (*notebooks*), conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 6 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento mencionada na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA DOS BENS FORNECIDOS
A garantia será de 36 (trinta e seis) meses, contados do recebimento definitivo dos bens em questão, salvo se a proposta (Anexo II deste Contrato) previr prazo maior, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
A garantia ocorrerá sem nenhum ônus para o **BNDES** e será prestada sob responsabilidade do **CONTRATADO**, inclusive quando for necessário o transporte dos bens ou ainda o traslado e a hospedagem de técnicos do **CONTRATADO** ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento da garantia.

Parágrafo Segundo
O **CONTRATADO** deverá solucionar todos os vícios e defeitos apresentados pelos bens, dentro do período de garantia, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da abertura do chamado ou da retirada do equipamento, podendo substitui-los por outros bens, novos e perfeitos, que atendam às mesmas especificações estipuladas neste Contrato e em seus Anexos, no mesmo prazo para o conserto.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 690.030,00 (seiscentos e noventa mil e trinta reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento:

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo, conforme o caso:

I. complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato; ou

II. reverter o excedente como lucro, sendo facultada ao **BNDES** a promoção de negociação com vistas a eventual prorrogação contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, em parcela única, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte do fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
V. período de referência da execução do objeto;
VI. nome e número do [CNPJ / CPF] do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
VIII. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
IX. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
X. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XI. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIII. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Estado diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** adquirente do bem e destinatário da cobrança, deverá considerar a condição de não contribuinte do BNDES na emissão da nota fiscal e no recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, se houver.

Parágrafo Oitavo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Estado onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Décimo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
Considerando o prazo de vigência do presente Contrato, não se admite reajuste ou repactuação de preços, devendo o **CONTRATADO** arcar com eventuais elevações dos custos decorrentes de fatores ordinários, tais como alterações de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Parágrafo Primeiro
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito à revisão de preços, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou

desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO**. Neste último caso, o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido da revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Segundo
O **CONTRATADO** deverá solicitar a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador da revisão de preços ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador, para solicitar a revisão de preços;

II. o **BNDES** deverá analisar o pedido de revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

III. caso o **CONTRATADO** não solicite a revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus à mesma, operando-se a renúncia ao seu eventual direito.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 34.501,50 (trinta e quatro mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a

atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que venha a emitir em desacordo com a legislação aplicável.

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou no instrumento coletivo da categoria.;

XII. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XIII. assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por problemas ou falhas, não estando vedada a continuidade do Contrato se sobrevier regular reorganização societária, tal como cisão, incorporação ou fusão;

XIV. atender prontamente quaisquer exigências do representante do **BNDES**, no que diz respeito às suas necessidades.

XV. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo **BNDES**.

XVI. notificar prontamente ao **BNDES** qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso.

XVII. informar ao **BNDES** toda e qualquer irregularidade observada no curso da execução contratual. Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do **BNDES**, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo **BNDES**. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

XVIII. identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar os horários em que estes efetuarão os serviços no **BNDES**;

XIX. devolver, impreterivelmente, ao término do Contrato, ou a qualquer tempo a pedido do BNDES, todos os documentos que o **BNDES** o tenha fornecido.

XX. devolver ao final do Contrato recursos fornecidos pelo **BNDES** sob pena de indenização dos danificados ou perdidos;

XXI. adotar, sempre que cabível, na execução do Contrato, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

XXII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos seus profissionais alocados na execução do Contrato, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XXIII. cumprir, durante a execução do Contrato, as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas infrações cometidas, convencionando-se, desde já, que o **BNDES** poderá descontar de qualquer crédito da Contratada a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por imposição legal; e

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes,

administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Caso o **CONTRATADO** venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**.

Parágrafo Único
Assim que solicitado pelo Gestor do Contrato, o **CONTRATADO** deverá providenciar a assinatura, por seu representante legal e pelos profissionais que tiverem acesso a informações sigilosas, dos Termos de Confidencialidade a serem disponibilizados pelo **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Flávia Tacques do Rego Monteiro, que atualmente exerce a função de Gerente da ATI/DESET/GEAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem estiver substituindo na função de gerente;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias ao perfeito fornecimento dos bens objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro
Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo
A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro
É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Integrantes do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 004/2023 - BNDES
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V – Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

TYCO SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 004/2023 - BNDES

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de 663 (seiscentos e sessenta e três) computadores portáteis (*notebooks*), conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos, observados os seguintes ITENS:

Itens	Descrição	Quantidade para contratação
Item I	Computadores portáteis (*Notebook)*	498
Item II	Computadores portáteis (*Notebook)* – exclusivo ME/EPP	165

2. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.1. Em cumprimento ao art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, será reservado a participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados (ME/EPP), cota de 25% do quantitativo total do objeto desta contratação (Item II).

2.2. Na hipótese de não haver vencedor na cota reservada para o item II, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, item I, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

2.3. A empresa que apresentar propostas para ambas as cotas, deverá ofertar o mesmo produto/marca/modelo para o referido item.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO, SEM REFORMA OU RECONDICIONADOS, DEVENDO ESTAR ACONDICIONADOS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS DE FÁBRICA, ACOMPANHADOS DOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL OU EM INGLÊS, PODENDO VIR IMPRESSOS, EM MÍDIA DIGITAL, OU DISPONIBILIZADOS PARA DOWNLOAD NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE.

3.2. DEVERÃO SER FORNECIDOS, EM CONJUNTO COM CADA EQUIPAMENTO OFERTADO, TODOS OS ACESSÓRIOS, *SOFTWARE*, LICENÇAS DE USO E OPCIONAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS NO ESCOPO DESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

3.3. TODAS AS LICENÇAS DE *SOFTWARE* NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DE USO PERPÉTUO SEMPRE QUE O FABRICANTE DO *SOFTWARE* COMERCIALIZAR NESTA MODALIDADE, OU SEJA, AS LICENÇAS DEVERÃO SE

MANTER VÁLIDAS E GARANTIR A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MESMO APÓS O PERÍODO DE GARANTIA.

3.4. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E *SOFTWARES* SOLICITADOS NESTE DOCUMENTO SÃO AS MÍNIMAS QUE DEVEM SER ATENDIDAS PELAS LICITANTES. ASSIM SENDO, PODEM SER OFERECIDOS QUAISQUER OUTROS DE DESEMPENHO EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS DESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

3.5. NO CASO DE ENTREGA NA FORMA DE LOTES OU EM MOMENTOS TEMPORAIS DISTINTOS, TODOS OS EQUIPAMENTOS ENTREGUES DEVERÃO SER DA MESMA PALETA DE COR ADOTADA DO PRIMEIRO LOTE DE EQUIPAMENTOS ACEITOS E HOMOLOGADOS PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO BNDES;

3.6. O EQUIPAMENTO DEVE PERTENCER, COMPROVADAMENTE, À LINHA DESTINADA AO MERCADO CORPORATIVO, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DOMÉSTICO;

3.7. TODOS OS CABOS DE CONEXÃO À REDE ELÉTRICA DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO NBR 14136:2002.

3.8. O NÚMERO DE SÉRIE DE CADA EQUIPAMENTO DEVE SER ÚNICO, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, NA PARTE EXTERNA DO GABINETE;

3.9. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS.

3.10. O EQUIPAMENTO, INCLUINDO TODAS AS SUAS PEÇAS COMPONENTES, COMO POR EXEMPLO: MICROPROCESSADOR, PLACA MÃE, VENTOINHAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PLACAS DE VÍDEO E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS NECESSÁRIOS, DEVERÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO ATENDER AO NÍVEL DE CONFORTO SONORO SEGUNDO A NBR 10152 OU NORMA EQUIVALENTE INTERNACIONAL, AVALIADA SEGUNDO OS PARÂMETROS DO SUBTIPO 'ESCRITÓRIOS-SALAS DE GERÊNCIA, SALAS DE PROJETOS E DE ADMINISTRAÇÃO' NÃO EXCEDENDO 35 DB(A)".

4. PROPOSTA DE PREÇOS

4.1. A LICITANTE DEVERÁ COTAR, EM VALORES UNITÁRIOS E GLOBAIS, O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE CONSTITUEM OBJETO DA LICITAÇÃO, CONSIDERANDO A GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ACRESCIDOS DE TODOS OS COMPONENTES, ACESSÓRIOS, *SOFTWARE*, LICENÇAS DE USO E OPCIONAIS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO PLENA DO CONJUNTO, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

4.2. OS PREÇOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS CONFORME O MODELO DE PLANILHA APRESENTADO NO ANEXO II DO EDITAL.

4.3. CABERÁ À EQUIPE TÉCNICA DO BNDES RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DAS PROPOSTAS A VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA LICITANTE.

4.4. AS DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL, “PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS”, ESTÃO APRESENTADAS EM FORMA RESUMIDA, SENDO OBRIGATÓRIA, PORTANTO, A CONSULTA ÀS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES

NESTE DOCUMENTO, PARA A CORRETA DEFINIÇÃO DO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS.

4.5. NOS PREÇOS COTADOS DEVERÃO ESTAR INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E COMERCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, QUANDO APLICÁVEIS.

4.6. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ SER REDIGIDA EM LÍNGUA PORTUGUESA, SALVO QUANTO ÀS EXPRESSÕES TÉCNICAS DE USO CORRENTE, COM CLAREZA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, DEVIDAMENTE DATADA, SENDO FIRME E PRECISA, SEM ALTERNATIVAS DE PREÇOS OU QUALQUER OUTRA CONDIÇÃO QUE INDUZA O JULGAMENTO A TER MAIS DE UM RESULTADO, COM TODOS OS PREÇOS EXPRESSOS EM REAIS (R$).

4.7. A PROPOSTA DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.

5. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. SERÃO EXIGIDOS, PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, OS SEGUINTES REQUISITOS:

5.1.1. PLANILHA DE PREÇOS PREENCHIDA, CONFORME O MODELO DE PLANILHA APRESENTADO NO ANEXO II DO EDITAL;

5.1.2. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA LICITANTE DE QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME MODELO DEFINIDO NO ANEXO V DO EDITAL: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS;

5.1.3. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA LICITANTE DE QUE CONTRATARÁ, JUNTO AO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS, A GARANTIA, NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME MODELO DEFINIDO NO ANEXO V DO EDITAL: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À GARANTIA;

5.1.4. DOCUMENTO CONTENDO, OBRIGATORIAMENTE, A DESCRIÇÃO DETALHADA COM CÓDIGOS DO FABRICANTE E QUANTIDADE DE TODOS OS ITENS OFERTADOS EM ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO, ASSIM COMO A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL (MANUAIS, FOLHETO DE DADOS), E CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES EXIGIDAS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (ITEM 6.15), PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS;

5.1.5. Documentação complementar, se requisitada pela equipe técnica de apoio ao Pregoeiro ou pela Comissão, tais como catálogos, declarações do fabricante, página impressa do site do fabricante na Internet, laudos da ABNT ou de outra entidade técnica pertinente ou quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento às especificações.

5.1.5.1. Na hipótese de conflito entre a informação sobre atendimento a requisito técnico que consta na documentação complementar e a que consta na declaração referente ao item 5.1.2, prevalecerá, para fins de análise por parte do BNDES, o disposto na documentação complementar apresentada.

5.1.6. Como condição para aceitação da proposta, a equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar consultas ao site do

fabricante na Internet, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre as características dos equipamentos, assim como, realizar diligências com vistas a validar a conformidade aos requisitos técnicos mínimos exigidos nestas Especificações Técnicas.

6. ESPECIFICAÇÕES DOS MICROCOMPUTADORES (NOTEBOOKS)

6.1. PROCESSADOR

Os equipamentos deverão ser fornecidos com processador com desempenho (benchmark) igual ou superior a 7.500, sendo adotado para fins desta comparação o site público da empresa PassMark® Software Pty Ltd, www.cpubenchmark.net, na seção High End CPU Chart, tendo como base a referência "CPU Mark Rating" com a classe "CPU Class" na categoria Notebook;

6.1.1. Deverá suportar a execução de instruções em 64bits e 32bits;

6.1.2. Deverá suportar recursos de virtualização assistida por hardware, incluindo AMD-V ou Intel VTx;

6.1.3. Deverá possuir Thermal Design Power (TDP) de no máximo 28 W;

6.1.4. A construção do processador deverá considerar a Litografia de no máximo 14nm (quatorze nanômetros);

6.1.5. A geração do processador deverá ser no mínimo a penúltima geração lançada pelo fabricante do processador.

6.2. *BIOS*

6.2.1. Segurança e Atualizações

6.2.1.1. BIOS português ou inglês, em conformidade com a especificação UEFI (http://www.uefi.org). O fabricante do BIOS deverá ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - http://www.uefi.org/members).

6.2.1.2. Implementação em "flash memory", em inglês ou português, atualizável diretamente pelo microcomputador, sem requerer troca de chip, com senhas separadas para acesso do usuário comum e do administrador do equipamento, e, suportando o registro de número de série do equipamento, podendo estes números, ser lidos, remotamente via comandos DMI 2.0 ou superior.

6.2.1.3. Proteção contra alterações não autorizadas no BIOS para mitigação do risco de contaminação por vírus de BIOS.

6.2.1.4. O BIOS deverá ser fornecida com todas as atualizações mais recentes já aplicadas.

6.2.1.5. As atualizações do BIOS, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no website do fabricante.

6.2.1.6. Deve permitir que as atualizações de BIOS possam ser distribuídas e aplicadas remotamente, de maneira não assistida, através de políticas de grupo (*Group Policies Objects*) do Windows. Caso contrário, a Contratada deverá fornecer software que permita a atualização de firmware/versão do BIOS de forma remota (via rede) e não assistida para um único ou um conjunto específico de equipamentos.

6.2.2. Configuração

6.2.2.1. O BIOS deverá permitir a configuração da sequência de boot, de modo que seja possível iniciar o desktop a partir da placa de rede e de alguma porta USB.

6.2.3. Capacidade de Gerenciamento do Hardware

6.2.3.1. Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do *hardware* para, no mínimo, processo de *boot*, módulos de memória RAM e dispositivo de armazenamento (SSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional. O acompanhamento da execução dos testes deve ser exibido através de interface gráfica para devido acompanhamento do usuário.

6.2.3.2. O BIOS deverá ser compatível com os modos de economia de energia do sistema operacional Microsoft Windows 10, otimizando o consumo de energia de dispositivos como placa principal, disco rígido e monitor de vídeo. Deverá também permitir o desligamento automático do disco rígido e do monitor de vídeo após determinado tempo, e seu religamento pelo usuário através de movimento no dispositivo apontador (mouse) ou no teclado;

6.2.3.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar os notebooks e outra para acesso a alterações das configurações do BIOS.

6.3. MEMÓRIA

6.3.1. Capacidade

6.3.1.1. A memória RAM física instalada deverá ser de, no mínimo, 16 (dezesseis) GB.

6.3.2. Tecnologia

6.3.3. A memória deverá ser do tipo DDR-4, com frequência de no mínimo 2.400 MHz.

6.4. ARMAZENAMENTO INTERNO

6.4.1. Unidade M.2 com interface PCIe NVMe (Non-Volatile Memory Express) e capacidade mínima de 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) em estado sólido (SSD);

6.4.2. Desempenho mínimo: velocidade de leitura sequencial de 1500MB/s e velocidade de gravação sequencial de 800MB/s;

6.4.3. Tempo médio entre falhas (MTBF) mínimo de: 1 (um) milhão de horas;

6.5. INTERFACES DE REDE E CONECTIVIDADE

6.5.1. Rede cabeada (LAN)

6.5.1.1. A interface de rede cabeada deve ser compatível com redes *Gigabit Ethernet* (1000 Mb/s), no padrão 1000BASE-T, com conectores RJ-45 e com capacidade de autonegociação e *auto-sense*. Será aceito adaptador RJ45 para porta miniRJ45, desde que mantenha as funcionalidades exigidas para a interface.

6.5.1.2. Deve suportar tráfego multicast à taxa mínima de 10Mb/s

6.5.2. Rede sem fio (WLAN)

O *notebook* deverá possuir dispositivo *wireless* integrado *dual band (2,4GHz e 5GHz)*, com suporte aos padrões IEEE 802.11 n/ac/ax.

6.5.3. *Bluetooth*

6.5.3.1. O *notebook* deverá possuir interface *Bluetooth* integrada, na versão 4.0 (BLE) ou superior.

6.5.4. Portas USB

6.5.4.1. O *notebook* deverá possuir pelo menos 3 (três) portas USB, sendo ao menos:

6.5.4.2. 1 (um) conector USB tipo C capaz de transferir dados, vídeo e carregar o equipamento através da conexão de uma *dock station*.

6.5.4.3. 1 (uma) porta Tipo A versão 3.1 ou superior.

6.5.4.4. 1 (uma) porta Tipo A versão 2.0 ou superior.

6.5.5. Conectores de vídeo

6.5.5.1. O *notebook* deverá possuir uma porta HDMI para conexão a monitor externo.

6.6. MONITOR

6.6.1. Tamanho

6.6.1.1. Mínimo de 12,5'' (doze polegadas e meia) e máximo de 14,5'' (catorze polegadas e meia).

6.6.2. Resolução do monitor

6.6.2.1. Resolução mínima de 1920x1080 (Full HD).

6.6.2.2. Taxa de atualização mínima de 60 Hz.

6.7. INTERFACE DE VÍDEO

6.7.1. Placa de vídeo

6.7.1.1. Serão aceitos *notebooks* com placa de vídeo dedicada, integrada à placa mãe ou cujo processador principal tenha processador gráfico integrado.

6.7.2. Resolução da placa de vídeo

6.7.2.1. A interface de vídeo deverá ser capaz de fornecer para um monitor externo (HDMI) resolução mínima de 1920x1080 com qualidade de cor de 32 bpp (trinta e dois bits por pixel), e taxa de atualização de, pelo menos, 60 Hz.

6.7.3. Memória da placa de vídeo

6.7.3.1. A interface de vídeo deverá ser capaz de utilizar sob demanda, no mínimo, 1GB (um *gigabyte*) de memória, podendo ser utilizada a memória principal através de alocação dinâmica.

6.8. MULTIMÍDIA

6.8.1. Entrada e saída de Áudio

6.8.1.1. O *notebook* deverá possuir entrada para microfone e saída para fone de ouvido em um conector P2 do tipo "*combo*".

6.8.2. Alto-falantes e microfone

6.8.2.1. O *notebook* deverá possuir alto-falantes estéreo e microfone embutido.

6.8.3. Controladora de som

6.8.3.1. O *notebook* deverá possuir controladora de áudio estéreo de alta definição (High Definition) com taxa mínima de 16 (dezesseis) bits.

6.8.4. Câmera de vídeo

6.8.4.1. O *notebook* deverá possuir câmera de vídeo integrada (*web cam*) com resolução mínima de 720p.

6.9. COMPONENTES DE ENTRADA E SAÍDA

6.9.1. Teclado

6.9.1.1. O teclado deverá ser do tipo QWERTY, padrão ABNT-2.

6.9.1.2. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.

6.9.1.3. O teclado deverá possuir sistema de proteção contra derramamento de líquidos.

6.9.2. Mouse integrado

6.9.2.1. O *notebook* deverá possuir um *mouse* integrado do tipo *touchpad*, com resolução mínima de 290 dpi (duzentos e noventa *dots per inch*) na horizontal e 290 (duzentos e noventa *dots per inch*) dpi na vertical.

6.10. SEGURANÇA

6.10.1. Chip TPM

6.10.2. Deverá possuir chip de segurança Trusted Platform Module (TPM) soldado à placa mãe configurável no BIOS. O chip TPM fornecido deve ser no mínimo da versão 2.0. Devem ser fornecidos todos os drivers necessários à utilização do chip TPM. Não serão aceitos equipamentos com TPM implementados por firmware (fTPM).

6.10.3. Leitor biométrico

6.10.3.1. O *notebook* deverá possuir um leitor de impressão digital integrado para autenticação do usuário.

6.10.4. Tranca física

6.10.4.1. O *notebook* deverá possuir um orifício para conexão com tranca física do tipo Kensington ou similar.

6.11. ALIMENTAÇÃO

6.11.1. Adaptador de força

6.11.1.1. Adaptador de força AC 100-240V full range, 50/60 Hz universal, com plugue de dois ou três pinos compatível com o padrão de tomadas (NBR 14136).

6.11.2. Bateria

6.11.2.1. Bateria padrão, de íon de lítio (*Lithium ion*), ou superior, resistente ao "efeito memória", capaz de fornecer, pelo menos, 38 Wh (trinta e oito watt-hora), com suporte à tecnologia de carregamento rápido (carregar 80% da bateria em até 1 hora).

6.12. PESO

6.12.1. Equipado com a bateria especificada no item 6.11.2, o *notebook* deverá apresentar peso máximo de 2 kg (dois quilogramas).

6.13. APARÊNCIA VISUAL

6.13.1. O *notebook* deve ter apresentação sóbria, destinada ao uso corporativo. Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A paleta de cores admitida é: tons de cinza, prata ou preto. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a paleta predominante.

6.14. ACESSÓRIOS

6.14.1. Maleta para transporte

6.14.1.1. Para cada *notebook* deverá ser entregue uma maleta, pasta ou mochila própria e desenvolvida especificamente para seu transporte, com compartimentos, estofada e de cor preta, cinza ou azul. A maleta, pasta ou mochila deve possuir dimensões compatíveis com o notebook ofertado.

6.14.2. Teclado e *mouse* externos

6.14.2.1. Cada *notebook* deverá vir acompanhado de um kit composto por teclado e mouse sem fio (wireless) conectáveis ao notebook através de um único *dongle* USB.

6.14.2.2. O *mouse* deve ser do tipo óptico, de três botões e rolete (*wheel button*) ou equivalente, com resolução mínima de 800 dpi (oitocentos *dots per inch*).

6.14.2.3. O teclado deve ser do tipo QWERTY, padrão ABNT-2 com impressão sobre as teclas do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.

6.14.3. Tranca física

6.14.3.1. Para cada *notebook* deverá ser entregue uma tranca física, fornecida pelo mesmo fabricante do notebook ou comercializada/homologada por este fabricante, com cabo de aço reforçado de, pelo menos, um metro e meio de comprimento.

6.14.3.2. As trancas podem ser do tipo por segredo ou por chave, sendo que a chave ou segredo de uma tranca não deve ser capaz de abrir as demais trancas.

6.15. CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES

6.15.1. Segurança física e elétrica para o usuário e instalações

6.15.1.1. Os equipamentos a serem entregues ao BNDES devem estar conformes com o requisito de "segurança para o usuário e instalações". Os licitantes deverão apresentar, em sua proposta, certificado que ateste esta exigência. O certificado deve ser emitido por instituição pública ou privada acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Alternativamente, também serão aceitos certificados de atendimento a normas internacionais equivalentes, como a IEC-60950 ou a UL-60950.

6.15.1.2. O equipamento deve estar em conformidade com o padrão MIL-STD-810G nas seguintes categorias:

6.15.1.2.1. 501.5 – Alta Temperatura;

6.15.1.2.2. 514.6 – Vibração;

6.15.1.2.3. 516.6 – Impacto.

6.15.2. **Responsabilidade ambiental**

6.15.2.1. Os equipamentos deverão ser produzidos levando-se em conta critérios ambientais e seus respectivos impactos no seu uso e descarte. Para comprovação desses requisitos, os licitantes deverão apresentar, em sua proposta, uma das seguintes certificações:

6.15.2.1.1. EPEAT Bronze, Silver ou Gold: comprovável através do website da EPEAT – Ferramenta de avaliação ambiental para produtos eletrônicos (www.epeat.net), registrado no Brasil, ou

6.15.2.1.2. RoHS: declaração por escrito de que os equipamentos estão conformes com a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) de restrição de certas substâncias nocivas ao meio ambiente.

6.15.2.1.3. Rótulo Ecológico para Computadores emitido pela ABNT.

6.15.2.1.4. A comprovação do disposto no subitem 6.15.2.1 poderá também ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial, instituição acreditada, pela apresentação do relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências.

6.16. **Software Básico, Sistemas e Aplicativos**

6.16.1. Os equipamentos deverão estar devidamente licenciados junto à Microsoft para utilização do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits, no idioma português brasileiro;

6.16.2. Devem ser fornecidas pela CONTRATADA as mídias de instalação bem como as licenças de uso originais da Microsoft, podendo ser ofertada a opção de download da imagem de instalação do site do fabricante.

6.16.3. As licenças fornecidas deverão permitir a utilização e a distribuição do sistema operacional para todos os equipamentos fornecidos por meio da utilização de uma instalação matriz (imagem) sem requerer no processo qualquer intervenção manual para digitação de seriais ou outros códigos para sua ativação.

6.16.4. Deverão ser disponibilizados drivers compatíveis com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits para os componentes

do microcomputador; os drivers deverão ser disponibilizados em mídia USB e/ou a partir de sítio na internet;

6.16.5. O BNDES admitirá que o próprio equipamento possua um programa específico que possibilite a obtenção de cópias de segurança dos discos de instalação do software do sistema operacional, bem como dos dispositivos instalados.

7. Etiquetagem e Registro Eletrônico de Ativo

7.1. A CONTRATADA DEVERÁ, PREVIAMENTE À ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, REALIZAR A ETIQUETAGEM FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS E A GRAVAÇÃO ELETRÔNICA NA MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DO EQUIPAMENTO (BIOS) DO NÚMERO DE PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO E DE SEU RESPECTIVO NÚMERO DE SÉRIE, ESTES EM CAMPOS DISTINTOS.

7.2. O BNDES FORNECERÁ À CONTRATADA AS ETIQUETAS FÍSICAS COM A NUMERAÇÃO PATRIMONIAL E CÓDIGO DE BARRAS PARA A FIXAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS. CASO A CONTRATADA JÁ DISPONHA DE ETIQUETAS QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO BNDES, SERÁ FACULTADA À CONTRATADA A ADOÇÃO DESTES, DEVENDO A CONTRATADA APRESENTAR UMA AMOSTRA DA ETIQUETA PARA APROVAÇÃO PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO BNDES.

7.3. A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM OS CUSTOS DE COLETA DAS ETIQUETAS FÍSICAS QUE SERÃO FORNECIDAS PELO BNDES. AS ETIQUETAS SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA COLETA NA LOCALIDADE DO BNDES NO RIO DE JANEIRO DESCRITA NO ITEM 9.7.1.

7.4. AS ETIQUETAS FÍSICAS DEVERÃO SER FIXADAS EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA O USO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR E OBTER APROVAÇÃO DO BNDES DO LOCAL INDICADO PARA ESSA FIXAÇÃO.

7.5. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR E GARANTIR A EFETIVA COLAGEM DAS ETIQUETAS AOS CHASSIS DOS EQUIPAMENTOS, ADOTANDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E EFETIVOS PARA ESSA AFIXAÇÃO, COMO COLAS ESPECIAIS E/OU ADICIONAIS PARA ESTE FIM.

7.6. O BNDES DISPONIBILIZARÁ PARA A CONTRATADA DE FORMA ELETRÔNICA, NO FORMATO DE PLANILHA EXCEL OU LIBREOFFICE CALC, A RELAÇÃO DE TODOS OS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO QUE DEVERÃO SER GRAVADOS E ETIQUETADOS PELA CONTRATADA NOS EQUIPAMENTOS.

7.7. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR À COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO BNDES, POR MEIO ELETRÔNICO, DE FORMA CONSOLIDADA, NO FORMATO DE PLANILHA EXCEL OU LIBREOFFICE CALC, A RELAÇÃO DE TODOS OS NÚMEROS DE SÉRIE COM SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO E NOTAS FISCAIS E DATAS DE REMESSA DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS AO BNDES.

7.8. EM TODAS AS NOTAS FISCAIS DE REMESSA, A CONTRATADA TAMBÉM DEVERÁ ANEXAR A RELAÇÃO DOS NÚMEROS DE SÉRIE E SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO PARA REFERÊNCIA DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO BNDES NO MOMENTO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.

7.9. CASO OS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO E DE SÉRIE REGISTRADOS NOS EQUIPAMENTOS NÃO SEJAM PASSÍVEIS DE COLETA ATRAVÉS DA INSTRUMENTAÇÃO DO WINDOWS (WINDOWS MANAGEMENT

INSTRUMENTATION), A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO, QUE PERMITA A COLETA DESSES DADOS DE FORMA REMOTA VIA REDE.

8. GARANTIA DOS PRODUTOS

8.1. A GARANTIA DEVERÁ SER FORNECIDA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES, ABRANGENDO A REPOSIÇÃO TOTAL DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS EM CASO DE DEFEITO, INCLUINDO AS BATERIAS, *DRIVERS* E *FIRMWARE*, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O BNDES.

8.2. O SERVIÇO DE GARANTIA DEVE INCLUIR COBERTURA A DANOS ACIDENTAIS COMO QUEDAS, COLISÕES, DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS E SOBRECARGA ELÉTRICA. CADA EQUIPAMENTO COBERTO PELA GARANTIA PODERÁ ACIONAR ESSA COBERTURA, PELO MENOS, UMA VEZ AO ANO.

8.2.1. NA HIPÓTESE DE O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO NÃO PRESTAR SERVIÇO DE GARANTIA COM COBERTURA A DANOS ACIDENTAIS, A CONTRATADA PODERÁ OFERTAR, COMO ALTERNATIVA À ESTA COBERTURA, UMA RESERVA TÉCNICA COMPOSTA POR 6% (SEIS POR CENTO) DO TOTAL DE NOTEBOOKS. A ENTREGA DOS NOTEBOOKS QUE COMPÕEM A RESERVA TÉCNICA DEVERÁ SER FEITA EM CONJUNTO COM A ENTREGA PRINCIPAL E DEVERÁ OBSERVAR AS MESMAS CONDIÇÕES E PRAZOS.

8.3. O SERVIÇO DE GARANTIA SERÁ PRESTADO NAS INSTALAÇÕES DO BNDES ("*ON SITE*") SITUADAS NO RIO DE JANEIRO, EM SÃO PAULO, EM BRASÍLIA E NO RECIFE, COM REPOSIÇÃO TOTAL DAS PEÇAS E/OU EQUIPAMENTOS EM CASO DE DEFEITOS. NA IMPOSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, ESTES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR SOLUÇÕES COMPATÍVEIS QUE NÃO PREJUDIQUEM O DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O BNDES E MEDIANTE SUA PRÉVIA APROVAÇÃO.

8.4. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 9 ÀS 19 HORAS, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NO ITEM 9.7.

8.5. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO TELEFONE COM LIGAÇÃO GRATUITA (DO TIPO 0800) OU TELEFONE LOCAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) PARA REGISTRAR A ABERTURA DE CHAMADOS.

8.6. O TEMPO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, INCLUINDO EVENTUAIS REPAROS E/OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO.

8.7. HAVENDO NECESSIDADE DE RETIRADA DE EQUIPAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO BNDES, SUA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPAMENTO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR À ORIGINAL DEVERÁ OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A RETIRADA DO EQUIPAMENTO.

8.8. AS DESPESAS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS OU COMPONENTES SUBSTITUÍDOS, COMO TRANSPORTE, IMPOSTOS E SEGUROS, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

8.9. A CADA ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO, DEVERÁ SER APRESENTADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO DO BNDES UM RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (RAT), COM NUMERAÇÃO PARA CADA ATENDIMENTO, CONSTANDO DATA E HORA

DE ABERTURA E DE CONCLUSÃO, DESCREVENDO OS PROBLEMAS E DEFEITOS APRESENTADOS, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS EFETUADOS PARA A EFETIVAÇÃO DO REPARO, EM LETRA LEGÍVEL E COM IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO QUE EFETUOU O REPARO.

9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

9.1. Juntamente com cada conjunto de equipamentos, deverá ser entregue uma lista em arquivo eletrônico (em formato .xls, .csv ou .txt) com o número de série do equipamento associado.

9.2. TODOS OS EQUIPAMENTOS ENTREGUES NO ESCOPO DE UM MESMO CONTRATO DEVERÃO SER IDÊNTICOS, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA DIFERENÇA DE CONFIGURAÇÃO DE *HARDWARE*, DE *SOFTWARE* E DE APARÊNCIA VISUAL ENTRE ELES.

9.3. NA OCASIÃO DA ENTREGA, DEVERÁ SER FEITA, JUNTO AO BNDES, PROVA DE PROCEDÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS, POR INTERMÉDIO DA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, FABRICADOS EM TERRITÓRIO NACIONAL OU PARA OS IMPORTADOS QUE TENHAM SIDO ADQUIRIDOS DIRETAMENTE PELA REPRESENTAÇÃO DO FABRICANTE ESTABELECIDA EM TERRITÓRIO NACIONAL. PARA EQUIPAMENTOS FABRICADOS NO EXTERIOR, QUE TENHAM SIDO IMPORTADOS DIRETAMENTE PELA CONTRATADA, SERÁ OBRIGATÓRIO APRESENTAR, TAMBÉM, O COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO EMITIDO PELA ALFÂNDEGA BRASILEIRA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO ESTADUAL CORRESPONDENTE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. FICA A CRITÉRIO DO BNDES A COMPROVAÇÃO, JUNTO AO FABRICANTE, DA PROCEDÊNCIA DO EQUIPAMENTO.

9.4. A Contratada para o item I deverá entregar, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da sua convocação pelo BNDES, o quantitativo de 100 (cem) notebooks. Os 398 (trezentos e noventa e oito) notebooks restantes, poderão ser entregues em até 90 (noventa) dias corridos da referida convocação. Após cada entrega, será emitido o Termo de Recebimento Provisório correspondente à parcela entregue.

9.5. A Contratada para o item II deverá entregar todos os equipamentos em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da sua convocação pelo BNDES. Após a entrega, será emitido o Termo de Recebimento Provisório.

9.6. A Contratada deverá informar a data de entrega com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência.

9.7. AS ENTREGAS DEVERÃO SER REALIZADAS EM DIAS ÚTEIS, DAS 10 ÀS 17 HORAS (HORÁRIO LOCAL), NO SEGUINTE ENDEREÇO DO BNDES:

9.7.1. Edifício de Serviços do Rio de Janeiro - EDSERJ, situado à Avenida República do Chile, nº 100, Subsolo 2, Almoxarifado, Centro, Rio de Janeiro - RJ

9.8. No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a Comissão de Recebimento do BNDES avaliará uma parcela aleatória de 10% (dez por cento) do quantitativo total dos equipamentos entregues.

9.9. Caso o número de equipamentos com defeitos e não conformidades seja menor ou igual a 10% (dez por cento) da referida parcela, o quantitativo total será considerado conforme, sem prejuízo do acionamento da garantia para os eventuais equipamentos defeituosos, sendo emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

9.10. Caso o quantitativo de bens a serem entregues seja considerado não conforme, ou seja, o número de equipamentos com defeitos e não conformidades seja maior que 10% (dez por cento) da parcela verificada, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar

da sua convocação pelo BNDES, para substituir a totalidade dos equipamentos fornecidos.

9.10.1. A Comissão de Recebimento do BNDES avaliará, no máximo, até 2 (dois) lotes de equipamentos. Caso ambas sejam consideradas não conformes, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas contratualmente.

9.11. Verificado o atendimento das especificações, quantidades, condições e obrigações previstas neste Termo de Referência, no Contrato e seus demais Anexos, os equipamentos serão recebidos definitivamente pela Comissão de Recebimento do BNDES, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo, em até 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento provisório, sendo observado que o recebimento definitivo do objeto:

I. constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado;

II. não exclui a responsabilidade do Contratado por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos bens entregues;

10. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento pelos equipamentos adquiridos será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

10.2. Nos casos de atraso na entrega dos equipamentos (itens 9.4 e 9.10), a Contratada incorrerá em ajuste de pagamento de 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil de atraso, sobre o valor de fornecimento dos equipamentos não entregues.

11. PENALIDADES

11.1. **Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais ou legais, bem como em caso de mora, sem motivo justificado a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:**

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor Global do respectivo Contrato, para o descumprimento de quaisquer obrigações contratuais;

11.2. **O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do respectivo Contrato;**

11.3. **Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.**

11.4. **Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes da garantia dos equipamentos, a Contratada estará sujeita à abertura de Processo Administrativo Punitivo e à aplicação das penalidades cabíveis mesmo após o término da vigência contratual.**

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

12.1. **Os Contratos a serem celebrados com as vencedoras do certame deverão ter a vigência de 6 (seis) meses, contados da assinatura do Contrato.**

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. **A Licitante vencedora deverá prestar garantia contratual de 5% (cinco por cento)**

sobre o valor global de cada Contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar da convocação do BNDES, após a assinatura do Contrato, prorrogáveis a critério do BNDES, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no §1º do art. 70, da Lei nº 13.303/2016.

13.1.1. Por se tratar de uma contratação sem dedicação de mão-de-obra exclusiva, a garantia não necessita abranger débitos trabalhistas e previdenciários.

14. VALOR ESTIMADO

14.1. **O valor estimado global é de R$ 4.964.855,61 (quatro milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) sendo o valor unitário máximo de R$ 7.488,47 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme detalhado na tabela a seguir:**

Itens	Tipo Cota	Descrição	Quantidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
Item I	Livre Concorrência	Computadores portáteis (*Notebooks*)	498	R$ 7.488,47	R$ 3.729.258,06
Item II	Exclusivo ME/EPP	Computadores portáteis (*Notebooks*)	165	R$ 7.488,47	R$ 1.235.597,55
				Valor Global Estimado	R$ 4.964.855,61

15. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

15.1. **Caberá à Contratada cumprir as disposições regulamentares pertinentes a essas especificações técnicas, ficando ainda responsável, além de outras obrigações estipuladas no respectivo Contrato, por:**

15.1.1. Indicar um profissional para a função de preposto da Contratada, sendo este seu interlocutor junto ao BNDES para os assuntos relativos ao cumprimento das obrigações contratuais, e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo BNDES.

15.1.2. Responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou no instrumento coletivo da categoria.

15.1.3. Ser responsável por quaisquer encargos de natureza civil, tributária, comercial, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução dos serviços contratados, cumprindo ao BNDES, tão somente, o pagamento do preço na forma ajustada.

15.1.4. Responder pelos danos comprovadamente causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos ou mão-de-obra, em toda a área envolvida na execução dos serviços, bem como por erros ou falhas na execução ou administração dos serviços pertinentes ao objeto do contrato. A fiscalização ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da Contratada.

15.1.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por problemas ou falhas, não estando vedada a continuidade do Contrato se sobrevier regular reorganização societária, tal como cisão, incorporação ou fusão;

15.1.6. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do BNDES, no que diz respeito às suas necessidades.

15.1.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES.

15.1.8. Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização do Contrato.

15.1.9. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido nestas Especificações Técnicas.

15.1.10. Limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do Contrato.

15.1.11. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude desta contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos no Contrato, inclusive após o término do seu prazo de vigência, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e privados, e não divulgar ou utilizar quaisquer informações do BNDES junto a terceiros, das quais possa tomar conhecimento durante a execução do Contrato.

15.1.12. Notificar prontamente ao BNDES qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso.

15.1.13. Informar ao BNDES toda e qualquer irregularidade observada no curso da execução contratual. Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma

reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

15.1.14. Identificar seus funcionários com crachás da empresa e informar os horários em que estes efetuarão serviços no BNDES.

15.1.15. Garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam cientes de sua natureza sigilosa e da obrigação relacionada a este fato.

15.1.16. Cumprir e obedecer a Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI) do BNDES, cuja cópia será disponibilizada para a Contratada após a assinatura do Contrato.

15.1.17. Devolver, impreterivelmente, ao término do Contrato, ou a qualquer tempo a pedido do BNDES, todos os documentos que o BNDES tenha lhe fornecido.

15.1.18. Devolver ao final do Contrato recursos fornecidos pelo BNDES sob pena de indenização dos danificados ou perdidos.

15.1.19. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições exigidas na ocasião da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES.

15.1.20. Cumprir, durante a execução do Contrato, as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas infrações cometidas, convencionando-se, desde já, que o BNDES poderá descontar de qualquer crédito da Contratada a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por imposição legal.

15.1.21. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do BNDES e suas subsidiárias na execução do objeto do Contrato.

15.1.22. Adotar, sempre que cabível, na execução do Contrato, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

15.1.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do BNDES por parte dos seus profissionais alocados na execução do Contrato, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo BNDES.

15.1.24. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços.

15.1.25. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES.

15.1.26. Apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo BNDES, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada.

a) As informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal.

ANEXO II - Proposta

TYCO
IT GROUP

+55(15)3316-5766
contact@tycoit.com
www.tycoit.com

Ao
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 – BNDES

Objeto: O presente Pregão visa à aquisição de computadores portáteis (notebooks), por menor preço global e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos, observados os seguintes ITENS:
ITEM I – 498 computadores portáteis (notebooks) – livre concorrência
ITEM II – 165 computadores portáteis (notebooks) – exclusivo ME/EPP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de comercial para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento de produtos e serviços, de acordo com o disposto no edital e ordenamentos legais cabíveis.

Razão Social:	**TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**		
Nome Fantasia:	TYCO IT GROUP	**CNPJ:**	33.260.627/0001-30
Inscrição Estadual:	219.143.262.116	**Inscrição Municipal:**	019291
Data de Abertura:	05/04/2019	**NIRE:**	53202442091
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	**Porte:**	EPP
Endereço:	Avenida Zelia de Lima Rosa,1089		
Bairro:	Portal Ville Azaleia	**Cidade:**	Boituva
UF:	SP	**CEP:**	18552-320
Telefone/Fax:	+55(15)3316-5766	**E-mail:**	contact@tycoit.com
Banco:	001 – Banco do Brasil	**Agência:**	1231-9
Conta Corrente:	62.665-1		

Representante Legal:	**Davi Vernon Carlos de Oliveira**		
Cargo/ Função:	Representante Legal	**Estado Civil**	[redacted]
Naturalidade:	[redacted]	**Nacionalidade:**	[redacted]
Carteira de Identidade:	[redacted]	**CPF:**	[redacted]
Telefone:	+55(15)3316-5766	**E-mail:**	administracao@tycoit.com
Endereço:	[redacted]		
Bairro:	[redacted]	**Cidade:**	[redacted]
Estado:	[redacted]	**CEP:**	[redacted]

Declaramos que;
Nos valores propostos, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento do objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada.
Os produtos ofertados são novos, não recondicionados, não remanufaturados ou reciclados.
Cumprimos plenamente todos os requisitos para habilitação estabalecidos no edital e seus anexos do presente processo licitatório.
Temos ciência de todas as solicitações e condições para habilitação e contratação prevista no presente processo e com elas concordamos.
Que não possuímos em nosso quadro de funcionários, gerentes, diretores ou no quadro societário da empresa, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Pública de qualquer esfera ou que se enquadrem nas condições referidas nos artigos 1º e 2º da Resolução nº 37/209 do Conselho Nacional do Ministério Público.

+55(15)3316-5766
contact@tycoit.com
www.tycoit.com

Nos enquadramos na condição de empresa de pequeno porte nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não estamos inseridos em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
II	**MARCA: Positivo** **MODELO: Master N6440** NOTEBOOK N6440 - CORE I3 -1215U- MEM 16GBSSD 256 - WIN 10 PRO + MOUSE + TECLADO + MALETA + TRANCA + 36 MESES ON-SITE	165	R$ 4.182,00	R$ 690.030,00
			VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:	**R$ 690.030,00**

CONDIÇÕES GERIAS	
Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias, a contar da abertura da sessão.
Prazo de Entrega:	até 90 (noventa) dias corridos, a contar da sua convocação pelo BNDES;
Garantia do Produto:	36 (trinta e seis) meses on-site;
Prazo de Pagamento:	até 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

Boituva, 30 de maio de 2023,

TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA:33260627000130

Assinado de forma digital por TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA:33260627000130
Dados: 2023.05.30 14:37:39 -03'00'

Davi Vernon Carlos de Oliveira
Sócio Administrador
RG: [redacted]
CPF: [redacted]

ANEXO III - Matriz de Risco

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento tributário.	Contratado
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratado
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado

	preços de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.			
Risco Tributário e Fiscal (não tributário)	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

ANEXO IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

TYCO SERVIÇOS DE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 167/2023, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 167/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº167/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 167/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação

sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 167/2023, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada

integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 167/2023.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V - Termo de Confidencialidade para Profissionais

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

(identificação – Nome e CPF), doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 167/2023, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 167/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 167/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 167/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar

qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 167/2023, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2023.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: CARLOS AUGUSTO GARCIA FERREIRA, 153.***.***-**, assinado em: 27/06/2023
Papel: Representante Legal da Contratada

Assinado por: EDUARDO SOARES MARTINS DOS SANTOS, 111.***.***-**, assinado em: 28/06/2023
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 28/06/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha

Assinado por: DIOGO MORENO PEREIRA GOMES, 092.***.***-**, assinado em: 28/06/2023
Função: Chefe de Departamento

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 28/06/2023
Função: Superintendente